

金融監督管理委員會 函

發文日期：中華民國114年8月15日
發文字號：金管證券字第1140352908號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：無

受文者：優○○○有限公司

（副本）林○○（即長○○○會計師事務所）、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

主旨：貴公司申請虛擬資產服務商洗錢防制登記事件，經本會審核結果，因申請書件仍有重大不完備之情事，且經限期補正逾期不能完成補正，依提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法第5條第4項規定，不予登記，請查照。

說明：

- 一、依洗錢防制法第6條、提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法（下稱本辦法）第5條規定辦理。
- 二、貴公司具114年5月16日虛擬資產服務商洗錢防制登記申請書並檢附相關文件，經由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心轉送本會申請洗錢防制登記。經本會審核結果，所報資料有書件不完備或未符要件之處計8項，前經本會以114年6月17日金管證券字第1140347569號函請貴公司於文到1個月內補正相關說明及資料。
- 三、貴公司據於114年7月16日委託尚○法律事務所具函，檢附包含複核會計師（林○○）及原所屬長○○○會計師事務所所出具之防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表（含會計師複核彙總意見）、該事務所品質管理制度等相關補正文件。
- 四、經本會檢視補正資料，仍有下列5項申請書件重大不完備事項：
 - （一）洗錢防制登記申請書所列附件名稱，仍與本會所屬證券期貨局官網公告版本之格式、文字內容不符；虛擬服務

商資料表未揭示營業資訊，未完整揭示洗錢防制專責人員、法遵人員及內部稽核人員之聯絡電話及電子郵件。

(二) 系統服務供應商調整為B○○Limited，惟檢送之雙方營運合作協議未經簽約雙方用印，非屬有效合約；且未提供B○○Limited股東名冊。

(三) 業務流程說明僅就撮合、移轉及保管等業務概述，未就虛擬通貨交換業務提供相關說明。

(四) 內部控制與稽核制度規章有不完備或記載事項不充分之情事。

(五) 複核會計師事務所（長○○○會計師事務所）品質管理制度排除適用品管準則1號第2條、第3條、第13條等共計108項條文，尚難認已依品管準則1號建立品質管理制度，未符「虛擬資產服務商洗錢防制登記申請書」所列會計師事務所之資格條件。

五、爰依本辦法第5條第4項規定，不予登記。

六、如不服本處分，得於本處分達到之次日起30日內，繕具訴願書經由本會向行政院提起訴願。

正本：優○○○有限公司

副本：林○○（即長○○○會計師事務所）、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

主任委員 ○○○